

RECURSO CÍVEL Nº 5002424-06.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDMUNDO BERNARDO LOIVOS DA SILVA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GDASS DE FORMA INTEGRAL, SEM OBSERVÂNCIA DA MESMA PROPORCIONALIDADE APLICADA À APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DA TNU NO SENTIDO DE QUE É DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL. RECURSO DO INSS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS, mantendo a sentença. Condene a recorrente vencida ao pagamento de honorários da sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5002424-06.2024.4.02.5105

510015403204 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5002424-06.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDMUNDO BERNARDO LOIVOS DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (INSS), em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré a revisar a GDASS, sem qualquer redução de valor em razão da proporcionalidade do benefício de aposentadoria do autor, bem como a pagar as diferenças de GDASS que deixaram de ser adimplidas em razão da redução proporcional aplicada em seus proventos, respeitada a prescrição quinquenal e o valor do teto dos Juizados Especiais Federais, com a incidência de juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o INSS alega que há prescrição do fundo de direito. Para tanto, afirma que: “[...] O ato que determinou o pagamento proporcional de gratificação ocorreu há muito mais de 5 anos como se pode ver dos documentos acostados aos autos. Assim, temos que tanto do ato de aposentadoria quanto de seu pagamento proporcional foram alcançados pela prescrição. [...]”

Menciona que o ato da Administração que, expressa ou implicitamente, nega a pretensão marca o termo *quo* do prazo prescricional para pleitear o direito, trazendo a inércia do interessado, como consequência, a prescrição do próprio fundo do direito.

Aduz que a pretensão de impugnar o ato administrativo nasce em momento específico, que, no caso concreto, pode ser apontado como a data em que o servidor tomou ciência de que a Administração reconheceu não ser devido o pagamento da rubrica suprimida. Diz que não há, no caso, relação de trato sucessivo, mas sim ato único que determinou a supressão da verba, correspondente à própria negativa do direito.

No que diz respeito ao mérito, alega que, nos casos de aposentadoria proporcional, as gratificações de atividade também devem ser calculadas proporcionalmente, dada a natureza de tais verbas.

Contrarrazões apresentadas pelo autor pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento da tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização – TNU sob os autos nº 5001572-81.2011.4.04.7109/RS (evento 30).

É o breve relatório, Passo a decidir.

VOTO

O Juízo de origem prolatou a sentença (evento 20) nos seguintes termos:

“[...]

*Em relação à preliminar de prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, “as dívidas passivas da União, Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual e municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Assim, proposta a ação em **08/10/2024**, à luz do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, **declaro prescritas as parcelas anteriores a 08/10/2019**.*

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, CPC, para condenar o INSS a:

(I) revisar a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), de forma que o pagamento seja efetuado na forma determinada pela Lei nº 10.355/2001 e pela Lei nº 10.855/2004, artigo 16, sem qualquer redução de valor em razão da proporcionalidade do benefício de aposentadoria do autor;

(II) pagar à parte autora as diferenças de GDASS que deixaram de ser adimplidas em razão da redução proporcional aplicada em seus proventos, respeitada a prescrição quinquenal e o valor do teto dos Juizados Especiais Federais, devendo incidir juros e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sem condenação de custas e verba honorária, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

[...]”

No caso, o autor requer, em síntese, a percepção de sua Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), de forma integral, não mais proporcional ao tempo de serviço.

Inicialmente, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação e não atinge o fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Dessa forma, estão prescritos os valores devidos anteriores a 08/10/2019, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 08/10/2024.

A GDASS foi instituída pela Lei nº 10.855/2004, sendo devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, a partir de 12/12/2003 (artigo 25 da MPV-146/2003), que é composta pelos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social:

Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012)

§ 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)

§ 2º A pontuação referente à GDASS será assim distribuída: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual; e (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)

II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)

(....)

Art. 16 - Para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

(...)

I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação a que se refere o caput deste artigo será paga aos aposentados e pensionistas: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

a) a partir de 1º de julho de 2008, em valor correspondente a 40 (quarenta) pontos; e (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

b) a partir de 1º de julho de 2009, em valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o constante das alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)

Destarte, a GDASS foi assegurada pela Lei nº 10.855/2004 aos aposentados e pensionistas sem que houvesse diferenciação à forma de pagamento da gratificação nos casos de aposentadoria integral ou proporcional.

Logo, não há como serem adicionados critérios mais restritivos ao cálculo da GDASS do que aqueles expressamente determinados pelo texto legal, razão pela qual a gratificação de desempenho em comento dever ser paga em sua integralidade, sem qualquer distinção em razão da aposentadoria ter se dado na forma proporcional.

A mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, se a lei que instituir a gratificação não fizer diferenciação de pagamento entre os que recebem aposentadoria integral e aqueles que recebem a proporcional, não cabe ao intérprete fazê-lo, devendo ser pago o valor integral. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS SERVIDORES APOSENTADOS COM APOSENTADORIA INTEGRAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, diante da inexistência de previsão legal em sentido contrário, é devida aos aposentados com proventos proporcionais a gratificação de desempenho com o mesmo percentual percebido pelos titulares de aposentadoria integral. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1819581/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. APOSENTADORIA PROPORCIONAL E INTEGRAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. As Leis 10.404/2002 e 11.357/2006, ao estabelecerem a forma em que a Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social (GDASS) passaria a integrar os proventos dos servidores inativos, não fizeram qualquer distinção entre os que se aposentaram integralmente ao tempo de contribuição. Logo, diante da inexistência de previsão legal, não prospera a redução da vantagem pretendida pelo INSS. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.544.877/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp 1.542.252/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.9.2015. 3. Agravo em Recurso Especial não provido. (AREsp 1568417 / RS AGRADO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0247429-6, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA).

A pretensão da parte autora encontra apoio na tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU, julgamento em 26/6/2020 no PEDILEF nº 5001572-81.2011.4.04.7109/RS conforme a ementa a seguir:

*"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001572-81.2011.4.04.7109/RS RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF. EMENTA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO INTEGRAL. INCIDENTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. FIXAÇÃO DA TESE SEGUNDO A QUAL: **"É DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL"**.*

No mesmo sentido, processo desta Turma nº 5004495-79.2023.4.02.5116, julgado em sessão extraordinária no dia 17/04/2024, desta 1ª Relatoria.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso do INSS, mantendo a sentença. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários da sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.